16 במאי 2022

לכבוד: ועדת החוקה, חוק המשפט של הכנסת
מאת: הייעוץ המשפטי לוועדה

מסמך הכנה – לדיון השלישי (הקבוע ליום 17.5.22) בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון), התשפ"ב-2022 [חלק 2, תקנות 8-20]

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 מסדיר את מכלול דיני חדלות פירעון של תאגידים ושל יחידים. החוק מסמיך את שר המשפטים, בין לבדו ובין בכפוף לאישור ועדת החוקה, להתקין תקנות הדרושות לביצוע החוק בנושאים שונים. בספטמבר 2019 הותקנו על ידי השר תקנות ראשונות לפי החוק (תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019 (תיקון)), ובהן נקבעו ההסדרים ההכרחיים לכניסת החוק לתוקף. תיקון מהותי ראשון לתקנות (תיקון 1) תוקן על ידי שר המשפטים ביום 31.12.2020 ומרביתו, נכנס לתוקף, למעט חלק ו'1, שכניסתו נקבעה ליום תחילתו של התיקון שעל שולחן הוועדה. תיקון מס' 2 לתקנות, שעניינו התאמות לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות תוקן על ידי שר המשפטים ביום 5.4.21.

בתקנות 9 חלקים שנכנסו לתוקף, וכאמור, חלק נוסף (חלק ו'1) שטרם נכנס לתוקף:

חלק א': פרשנות ופרסום;

חלק ב': הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד;

חלק ג': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד;

חלק ד': הנשייה;

חלק ד1': מעמד הנושים וזכויותיהם;

חלק ה': הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי;

חלק ו': אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון;

<u>חלק ו'1: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים;</u>

חלק ז': ניהול משא ומתן מוגן בידי תאגיד (הוראת שעה);

חלק ח': הוראות שונות.

על שולחן ועדת החוקה טיוטת תקנות חדלות פירעון נוספות. בתקנות אלו מוצע לקבוע הסדרים בנושאים נוספים הנחוצים להפעלת החוק, ובהם הוראות ביחס להגשת בקשה להסדר חוב; הוראות לעניין אישור תכנית לשיקום כלכלי והסדרי חוב בידי אסיפות הסוג; סדרי העבודה של אסיפת הנושים; אופן ניהול הבירור בידי הנאמן; סדרי הדין בקביעת שכר הנאמן מקופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון של יחידים; והוראות בעניין נכסי קופת הנשייה.

ביום 5 באפריל 2022 הופץ בידי הייעוץ המשפטי מסמך הכנה המתייחס לתקנות 1-7 המוצעות, להלן מסמך הכנה משלים המתייחס ליתר התקנות – החל מתקנה 8 ואילך.

תיקונים מוצעים על-ידינו המוסכמים עם משרד המשפטים מסומנים ירוק.

תיקונים שנוספו למסמך מאז הדיון הקודם מסומנים צהוב.

תקנות 8 עד 11 המוצעות: תיקון כותרת פרק א' לחלק ד'1, תיקון כותרת סימן א' בפרק א' לחלק ד'1, תיקון תקנה 136א ותיקון תקנות 136ג, 136ז, 136ח ו-136ט

תקנות 8 עד 11 אינן דורשות אישור ועדה

תיקון כותרת פרק א' לחלק ד'1	1.	בפרק א' לחלק ד'1 לתקנות העיקריות, בכותרת הפרק במקום "הוועדה" יבוא "ועדת הנושים".
תיקון כותרת סימן א' בפרק א' לחלק ד'1	2.	בסימן א' בפרק א' לחלק ד'1 לתקנות העיקריות, בכותרת הסימן במקום "בוועדה" יבוא "בוועדת נושים".
תיקון תקנה 136א	3.	בתקנה 136א לתקנות העיקריות במקום "בוועדה" יבוא: "בוועדת נושים כמשמעותה בסעיף 263 לחוק (בפרק זה – "הוועדה")", והמילים "כאמור בסעיף 262 לחוק" יימחקו.
תיקון תקנות 136ג, 136ז, 136ח ו-136ט	4.	בכל מקום בתקנות 136ג, 136ז, 136ח ו-136ט לתקנות העיקריות במקום "האסיפה" יבוא "אסיפת הנושים".

חלק ד'1 לתקנות עוסק במעמד הנושים וזכויותיהם. גם חלק זה רלוונטי הן ליחידים הן לתאגידים.

בחלק שני פרקים:

- **פרק א' - ועדת הנושים**, ובו מוצעים תיקונים שמטרתם לדייק את שם ועדת הנושים ככזו (בפרט נוכח הוספת תקנות הנוגעות לאסיפות הנושים);
- **פרק ב', אסיפות נושים**, אותו מוצע להוסיף.

בפרק ב' שני סימנים: סימן א' שעניינו זימון אסיפת נושים וסימן ב' שעניינו זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים.

הערה – מבחינה כרונולוגית הסדר אסיפות הנושים קודם להסדר ועדת הנושים. בתקנות אלו הוחלף סדר הפרקים – כך שסדרי הדין של ועדת הנושים קודמים לסדרי הדין של אסיפת הנושים. עם זאת, מאחר שהתקנות כבר תוקנו ומאחר שמבחינת הנוסח אין דרך להכניס סעיף נוסף בין סעיף 136 לסעיף 136א – מוצע להותיר את הסדר כפי שהוא.

אסיפת נושים	ועדת נושים
כל הנושים	נציגי הנושים הלא מובטחים
הנאמן **רשאי** לכנס בכל עת. הנאמן **חייב** לכנס על פי הוראת ביה"ש או לבקשת ועדת הנושים או לבקשת נושים המחזיקים ב- 25% מכוח ההצבעה.	בית המשפט רשאי למנות
אסיפת נושים ראשונה – בתאגיד, ככלל, 30 ימים מיום מתן צו לפתיחת הליכים; ביחיד – אם הנאמן סבר שיש בכך תועלת.	ישיבה ראשונה של ועדת הנושים תתקיים בתוך 30 ימים מיום שמונתה או במועד אחר שעליו תחליט אסיפת הנושים.
החלטה באסיפת הנושים תתקבל בידי המצביעים באסיפה המחזיקים יחד ברוב ערך תביעות החוב;	בוועדת הנושים יהיו נושים שאינם נושים מובטחים המהווים ייצוג הולם לסוגי הנושים השונים. מספרם לא יעלה על חמישה
סדרי דין – על ידי השר באישור הוועדה (ס' 262(ה) לחוק)	סדרי דין – על ידי השר (ס' 263(ה) לחוק)

נוסח משולב של התיקונים המוצעים בפרק א':

חלק ד'1: מעמד הנושים וזכויותיהם

פרק א': ועדת הנושים~~הוועדה~~

סימן א': חברות בוועדת הנושים~~וועדה~~ והקמתה

ספר חברי הוועדה 136א. מספר החברים בוועדת נושים כמשמעותה בסעיף 263 לחוק (בפרק זה – "הוועדה")~~וועדה~~ לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה ~~כאמור בסעיף 262 לחוק~~, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

ברות בוועדה 136ב. נושה או מי מטעמו יכול לכהן בוועדה אם התקיימו בו כל אלה:

(1) הנאמן אישר את תביעת החוב שלו;

(2) נשייתו אינה מובטחת.

קמת הוועדה 136ג. (א) החליטה ~~ה~~אסיפת הנושים על הרכב הוועדה, תוקם הוועדה אחרי שהנאמן אישר שהתקיימו התנאים בחוק ובתקנות אלה לצורך הקמתה ולאחר ששלח על כך הודעה לבית המשפט; הוועדה תבחר את יושב הראש מבין חבריה.

(ב) עם מינויו יחתום חבר הוועדה על כתב מינוי ובו יצהיר כי מתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 136ב, שאינו נמצא בניגוד עניינים וכי הוא מתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע לידיו מתוקף תפקידו.

גם במינוי 136ד. פגם או שיבוש במינויו של חבר ועדה לא יגרע מתוקפו של מעשה שעשה בתום לב במסגרת תפקידו.

קיעת חברות בוועדה 136ה. חברותו של אדם בוועדה תסתיים באחת מאלה:

(1) הוא התפטר או שכהונתו הופסקה כאמור בתקנה 136ז;

(2) הוא נעדר ברציפות משלוש ישיבות של הוועדה;

(3) הוא חדל להיות נושה או שהחליט הנאמן לדחות את תביעת החוב שלו.

תפטרות חבר בוועדה 136ו. חבר ועדה רשאי להתפטר במסירת הודעה ליושב ראש הוועדה; ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה, אלא אם כן צוין בהודעה מועד מאוחר יותר.

פסקת כהונה של חבר ועדה 136ז. ~~ה~~אסיפת הנושים רשאית בכל עת להפסיק את כהונתו של חבר בוועדה.

ינוי מקום של חברי הוועדה 136ח. התפנה מקום בוועדה, יפנה יושב ראש הוועדה לנאמן בבקשה לכנס את ~~ה~~אסיפת הנושים לשם מילוי המקום.

ינוס הוועדה 136ט. הוועדה תתכנס לבקשת אחד מאלה: יושב הראש שלה, הנאמן, ~~ה~~אסיפת הנושים או שני חברי הוועדה.

תקנה 12 המוצעת: הוספת פרק ב' לחלק ד'1

הוספת פרק ב' לחלק ד'1	5. אחרי תקנה 136ט לתקנות העיקריות, יבוא:

פרק ב': סימן א': אסיפות נושים

פרק ב' המוצע לחלק זה נועד להסדיר את אחד המנגנונים העיקריים המשמשים את הנושים הלא מובטחים בהליכי חדלות פירעון – אסיפות הנושים. אסיפת הנושים מאפשרת לנאמן, לממונה ולבית המשפט לשמוע את עמדתם של הנושים הלא מובטחים – ובאמצעותה לגשר על הפיזור ממנו סובלת קבוצת נושים זו.

"פרק ב': אסיפות נושים
סימן א': זימון אסיפת נושים

136י. משלוח ההודעה

(א) הנאמן ימציא הודעה על כינוס אסיפת נושים ליחיד ולנושים שמתקיימים בהם התנאים שבתקנה 136יא, 21 ימים לפחות לפני מועד קיום האסיפה, ויצרף אליה את המסמכים הבאים:

(1) נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח;

(2) נוסח כתב הצבעה;

(3) כל מידע או מסמך אחר שהורה לו בית המשפט או הממונה.

(ב) הממונה רשאי לבקשת הנאמן להורות על שינוי המועדים להמצאת ההודעה.

(ג) חוקיות האסיפה לא תיפגע בשל כך [בלבד] הודעה כאמור לא התקבלה.

על פי המוצע, הנאמן ימציא הודעה על כינוס אסיפת נושים ליחיד וכן לנושים, שמתקיימים בהם התנאים שבתקנה 136יא שלהלן, 21 ימים לפני מועד קיום האסיפה. להודעה יצורפו נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח, נוסח כתב הצבעה, וכן כל מידע או מסמך אחר שבית המשפט או הממונה הורה עליהם. (נוסח דומה מוצע בתקנה 59ד שעניינה משלוח הודעה על אסיפת סוג בקשר להחלטה על הפעלת התאגיד).

מוצע לקבוע שהממונה יוכל להורות על שינוי המועדים להמצאת ההודעה, לפי שיקול דעתו וכן שחוקיות האסיפה לא תיפגע אם הודעה כאמור לא התקבלה.

לדיון:

הקביעה כי חוקיות האסיפה אינה נפגעת אם הודעה מסוימת לא התקבלה מעלה את השאלה מה יהיה הסעד שיוותר בידי נושה במקרה זה. נציין כי על פניו מהשוואה עם תקנה 55 לתקנות פשיטת הרגל – שם לא נפגעת חוקיות האסיפה אף אם ההודעה כלל לא נשלחה – ניתן ללמוד כי הפגיעה בנושה מצומצמת יותר. בנוסף ההוראה בנוסחה בתקנות המוצעות מתמרצת נאמנים להקפיד בשליחת ההודעות. ועדיין, האם סעיף 259 המאפשר לנושה שנפגעו זכויותיו לפנות לבית המשפט לבקשת סעד תסייע דיה במצב זה? אילו סעדים יוכל לתת בית המשפט? האם יוכל להוסיף בדיעבד את הצבעתו של הנאמן להצבעה שנערכה באסיפה (שחוקיותה לא נפגמה)?

תקנות פשיטת רגל:

משלוח הודעות

55. הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, יקבע את מועד האסיפה ומקומה, וישלח בהקדם האפשרי הודעה על כך לחייב ולכל נושה ששמו ידוע לו לפי המען המצויין בתביעתו, ואם לא הגיש תביעה, לפי המען המצויין בדו"ח על מצב העסקים, או לפי מען אחר הידוע למזמן האסיפה, ובלבד שחוקיותה של האסיפה לא תיפגע אם הודעה כאמור לא נשלחה או לא נתקבלה.

ראיה על משלוח הודעה

56. תעודה מאת הכונס הרשמי או פקידו או תצהיר מאת הנאמן או מטעמו כי הודעה על דבר אסיפת הנושים נשלחה כהלכה, תשמש ראיה מספקת שהודעה כזו אמנם נשלחה כהלכה לכל אדם שאליו נמענה."

חוק חדלות פירעון:

זכותו של נושה לפנות לבית המשפט

259. נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנוגעת לזכויותיו בהליכי חדלות הפירעון.

136יא. נמעני ההודעה

הנאמן ישלח הודעה כאמור בתקנה 136י לנושים הבאים:

(1) טרם חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק – לנושה שהגיש תביעת חוב, או שמנוי בבקשת החייב לצו לפתיחת הליכים;

(2) חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק – לנושה שהגיש תביעת חוב.

מוצע לקבוע את זהות הנושים להם צריך הנאמן לשלוח הודעה: אם טרם חלף המועד להגשת תביעות חוב - לנושה שהגיש תביעת חוב, או שמנוי בבקשת החייב לצו לפתיחת הליכים ואם חלף המועד להגשת תביעות חוב לנושה שהגיש תביעת חוב.

136יב. פרטי ההודעה

ההודעה על אסיפת נושים שישלח הנאמן לפי תקנה 136י תכלול את הפרטים הבאים:

(1) תאריך, שעה ומקום האסיפה;

(2) המטרה שלשמה מתכנסת האסיפה והנושאים שעל סדר יומה;

(3) לדרישת מי מתכנסת האסיפה;

(4) מידע בדבר זכותו של נושה שהגיש תביעת חוב להשתתף באסיפה;

(5) המועד הקובע להגשת תביעת חוב לצורך קביעת הזכאות להשתתף בהצבעה;

(6) הרוב הקבוע בחוק להכרעה בנוגע להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה;

(7) המען לשליחת כתבי הצבעה, ובכלל זה ~~מען~~ כתובת דואר אלקטרוני.

מוצע לקבוע מה יכלל בהודעה שישלח הנאמן לפי תקנה 136יא (בנוסף לאמור באותה תקנה): מועד ומקום האסיפה; מטרת כינוס האסיפה ולבקשת מי היא מתכנסת; מידע בדבר זכותו של נושה להשתתפות באסיפה; המועד הקובע להגשת תביעות חוב לצורך זכאות להשתתפות באסיפה; הרוב הקבוע בחוק להחלטות שעל סדר היום; והמען לשליחת כתבי הצבעה.

פרק ב', סימן ב': זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים

סימן ב': זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים

ככלל, זכות ההצבעה של נושה באסיפות הנושים היא לפי ערך תביעת החוב שהגיש. סעיף 262 לחוק מקנה לנאמן סמכות לבחון את תביעות החוב לצורך קביעת זכות ההצבעה של הנושה, בפרט כשקיים חשש שקיים פער בין הסכום שצוין בתביעת החוב ובין התביעה מתוך כוונה של הנושה להגדיל את זכות ההצבעה שלו.

סדרי פעולה של אסיפת הנושים

262. (א) זכות ההצבעה באסיפת הנושים תהיה לנושה שאינו נושה מובטח, שהגיש תביעת חוב לפי הוראות חוק זה, לפי ערך תביעת החוב שהגיש.

(ב) היה חשש כי הסכום שצוין בתביעת חוב שהגיש נושה עולה על סכום החוב שבו הוא נושה בפועל, וכי הסכום נקבע מתוך כוונה להשפיע על זכות ההצבעה שלו, רשאי הנאמן לבחון את התביעה לשם קביעת זכות ההצבעה של הנושה.

(ג) החלטה באסיפת הנושים תתקבל בידי המצביעים באסיפה המחזיקים יחד ברוב ערך תביעות החוב; לעניין זה, "מצביעים" – למעט מי שנמנעו בהצבעה.

(ד) נושה יעשה שימוש בזכות ההצבעה באסיפת נושים בתום לב ובדרך מקובלת ויימנע מניצול לרעה של כוחו.

(ה) השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודתה של אסיפת הנושים, ובכלל זה הוראות לעניין זכות ההצבעה באסיפת הנושים ולעניין הצבעה באמצעות שלוח.

נוכח האמור מוצע לשמר את ההסדר הקיים בתקנות פשיטת הרגל (תקנה 63(ג)) ותקנות פשרה והסדר (תקנה 24(א)) ולאפשר לנאמן לסמן תביעות חוב ששוויין מוטל בספק ולאפשר לנושה להצביע על תנאי.

136יג.מועד הזכאות להגשת תביעות חוב לצורך הצבעה

זכאי להצביע באסיפת נושים נושה שהגיש תביעת חוב לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה; כן רשאי להצביע מי שהנאמן אישר לו להגיש את תביעת החוב שלו לאחר המועד האמור אם מצא כי מוצדק לאפשר את הגשתה לצורך ההצבעה.

מוצע לקבוע כי זכאי להצביע באסיפה נושה שהגיש את תביעת החוב עד 48 שעות ממועד האסיפה. זאת על מנת לאפשר לנאמן לבחון את תביעות החוב קודם לאסיפה. עם זאת, ועל מנת שלא למנוע הצבעה מנושה – יכול הנאמן למנות לעניין כוח ההצבעה גם תביעת חוב שהוגשה פחות מ-48 שעות לפני האסיפה.

136יד. בחינת תביעת חוב לצורך הצבעה

(א) ראה הנאמן כי אין ביכולתו לבחון תביעת חוב כאמור בסעיף 262(ב) לחוק עד מועד קיום אסיפת הנושים רשאי הנאמן – (1) לדחות את אסיפת הנושים למועד מאוחר יותר שיאפשר לו לבחון את התביעה כאמור, ובלבד שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד המקורי לקיום האסיפה; (2) לסמן את התביעה כתביעה על תנאי ולהתיר לאותו נושה להצביע באסיפת הנושים בכפוף להחלטתו של הנאמן בדבר זכות ההצבעה. (ב) הוגשה תביעת חוב בשל חוב מותנה או בלתי קצוב, יחליט הנאמן מהם הסיכויים לדעתו לקיומו של התנאי או יחליט מהו שווי החוב, לפי העניין, ואולם זכות ההצבעה של נושה שהגיש תביעת חוב לפי סעיף 211(ד) לחוק תהיה לפי הערך שבו הוגשה; החליט הנאמן כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאמדן הוגן, או כי לא ניתן להכריע בדבר סיכויי התקיימותו של תנאי בחוב מותנה, יפנה לבית המשפט ויצרף את הנושה כמשיב ובית המשפט יכריע בדבר זכותו של הנושה להצביע באסיפות נושים ובדבר כוח הצבעתו.

136טו. ~~המצאה~~ המצאת החלטת הנאמן בקשר לזכות הצבעה של נושה

החליט הנאמן כי לנושה זכות הצבעה השונה מערך תביעת החוב שהגיש, ימציא לנושה הודעה על כך במועד הסמוך ככל האפשר למועד קבלת ההחלטה ולא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד אסיפת הנושים.

136טז.~~פניה לבית המשפט~~ פניית נושה לבית המשפט בעניין החלטת הנאמן

(א) נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את החלטת הנאמן בקשר לזכותו להצביע באסיפת הנושים; הבקשה תוגש בתוך 15 ימים מיום שהומצאה ההחלטה לנושה. (ב) פניה לבית המשפט לפי תקנה זו לא תדחה את מועד קיום אסיפת הנושים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. (ג) שינה בית המשפט את החלטת הנאמן, רשאי בית המשפט להורות על קיומה של אסיפת נושים נוספת או ליתן כל צו אחר כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות העניין.

לפי המוצע, אם הנאמן רואה שאין ביכולתו להכריע בתביעת חוב הוא יוכל לדחות את האסיפה (בלא יותר מ-10 ימים מהמועד המקורי) או להתיר לנושה להצביע על תנאי. במקרה של חוב מותנה או חוב בלתי קצוב הנאמן יחליט מה הסיכויים להתקיימות התנאי או מה שווי החוב, ובלבד שתביעת חוב הנובעת מהליך מינהלי או פלילי

או שהוא חוב למוסד לביטוח לאומי, כמצוין בסעיף 211(ד) לחוק, תהיה לפי הערך בו הוגשה. לחלופין, מוצע כי הנאמן יוכל לפנות להכרעתו של בית המשפט כשהוא מתקשה לאמוד חוב בלתי קצוב או להכריע בדבר סיכויי קיומו של תנאי בחוב מותנה.

מוצע לקבוע שאם החליט הנאמן על הצבעה ביחס שונה מתביעת החוב שהוגשה על ידי הנושה – יהיה עליו ליידע את הנושה 24 שעות לפני האסיפה. במקרה זה הנושה יוכל לפנות לבית המשפט עד 15 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה. עצם הפניה לא תדחה את האסיפה, אך בית המשפט יוכל לדחותה, לקבוע אסיפה אחרת או לקבוע כל סעד אחר. הסדר דומה קיים בהצבעת נושים במסגרת אסיפות סוג ביחס לאישור לתכנית לשיקום כלכלי של תאגיד.

136יז. אופן ההצבעה

נושה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה ויחולו בעניין זה תקנות 59ט עד 59יג.״

מוצע לאפשר הצבעה של נושה בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בתקנות 59ט עד יג.

תקנה 13 המוצעת: הוספת פרק א1׳ לחלק ו׳1

הוספת פרק א׳1 לחלק ו׳1	6. אחרי תקנה 159ב לתקנות העיקריות, יבוא:

חלק ו׳1, **הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים**, תוקן על ידי שר המשפטים בתיקון התקנות מיום 31.12.2020. עם זאת, כאמור, חלק זה לא נכנס לתוקף, והוא עתיד להיכנס לתוקף במלואו עם כניסתו לתוקף של התיקון שעל שולחן הוועדה. לאחר תיקונו, על פי הנוסח המוצע, יכלול החלק 7 פרקים (בעקוב אחר שינויים התוספות המוצעות):

- **פרק א׳** : **פרשנות והמצאה**, ~~סימן א׳ : כללי~~ (תקנות 159א, 159ב);
- **פרק א1׳** : **הגשת בקשה להסדר חוב** : סימן א׳ : הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד (159ב1 עד 159ב3) וסימן ב׳ שכותרתו ״המצאה ופרסום״ [תקנות 159ג עד 159ז].
- **פרק ב׳** : **הגשת תגובה והתנגדות לבקשה להסדר חוב לגבי תאגיד** (תקנות 159ח, 159ט).
- ~~**פרק ב1׳** : **הגשת תביעות חוב לשם קביעת כוח ההצבעה וההליך לקביעת כוח ההצבעה** (תקנה 159ט(1)),~~
- ~~**פרק ב2׳** : **ניהול אסיפות סוג** (תקנה 159ט2),~~
- **פרק ג׳** : **אישור הסדר חוב לגבי תאגיד** (תקנות 159ט1, 159ט2, 159י עד 159יד);
- **פרק ג1׳** : **הגשת בקשה להסדר חוב בידי יחיד** (תקנה 159יד1);
- **פרק ד׳** : הליכים לאחר הגשת בקשה להסדר חוב לגבי יחיד (תקנות 159טו עד 159יח) – הוספת תקנה 159יז1;
- **פרק ה׳** : **הוראות לעניין מנהל הסדר [תקנות 159יט עד 159כג].**

מאחר שהתוספות המוצעות שזורות בחלק ו׳1, ועל מנת שניתן יהיה לקרוא את החלק באופן רצוף מובאות כלל התקנות שבחלק זה ולא רק התקנות שעל שולחן הוועדה. תקנות שתוקנו על ידי השר, ואינן מצריכות את אישור הוועדה, מופיעות בטבלה ״רגילה״ ותקנות שטרם תוקנו מופיעות ב״עקוב אחר שינויים״.

הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים – במסגרת הסדר חוב מנהל החייב משא ומתן על תנאי החוב עם נושיו. מטרת הדיון מחדש בתנאי החוב הוא שיפור מצב הנזילות של החייב, כך שיוכל להמשיך בפעילות רגילה, ובסופו הסכמה חוזית בין הנושים לחייב על הפחתת שיעור החוב. במסגרת זו אין החייב זוכה ל"הקפאת ההליכים" נגדו (למעט במסגרת ההליך המיוחד הקבוע בתיקון 4 לחוק) ואין ממנים לו נאמן לניהול נכסיו.
מנגד, בהליך חדלות הפירעון, ממנים לחייב נאמן המנהל את נכסיו, "מוקפאים" ההליכים בעניינו וההליך בכללותו נעשה בפיקוח ובניהול של בית המשפט לגבי תאגידים או הממונה לגבי יחידים..
חייב שהוא יחיד – יכול לנהל משא ומתן להסדר חוב גם לאחר פתיחה בהליכי חדלות פירעון.

סעיף 319 לחוק מחיל את הוראות החוק על הסדר חוב:

(1) לעניין תאגיד – על הסדר חוב שנעשה באין צו לפתיחת הליכים;

(2) לעניין יחיד – על הסדר חוב, בין שנעשה באין צו לפתיחת הליכים ובין שנעשה לאחר מתן צו כאמור."

חלק ו', פרק א': פרשנות והמצאה [תוקן ביום 31.12.20, טרם נכנס לתוקף]

פרק א': פרשנות והמצאה		
~~סימן א': כללי~~		
הגדרות	159א.	בחלק זה –
		"הסדר חוב" – כהגדרתו בסעיף 318 לחוק;
		"בקשה להסדר חוב" – בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו לפי סעיף 321 לחוק.
המצאה ומען להמצאה	159ב.	תקנות 11, 12 ו-65 עד 67 יחולו בהליכים לפי ~~פרק~~ חלק זה, בשינויים המחויבים.

תקנות חדלות פירעון:

דרכי ההמצאה

11. (א) המגיש כתב בי-דין לבית המשפט לפי חלק זה, שלא נקבע לגביו אחרת, ימציא העתק ממנו לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית; נקבע מועד לדיון, ימציא המגיש את העתק כתב בי-הדין ואת ההזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, ובה יצוין מועד הדיון כפי שהורה בית המשפט.

(ב) המצאה כאמור בתקנת משנה (א) תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הגשת כתב בי-הדין.

מען להמצאה

12. (א) מען להמצאת כתבי בי-דין ומסמכים אחרים לחייב שהוא תאגיד יהיה –

(1) בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש תאגיד – הכתובת שציין התאגיד בבקשה לצו לפתיחת הליכים או מען אחר שיספק הנאמן לצורך המצאה לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים;

(2) בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש נושה – הכתובת הרשומה לפי הדין החל על התאגיד או מען אחר שיספק הנאמן לצורך המצאה לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים.

(ב) מענם של נושי התאגיד יהיה המען שציין התאגיד בדוח שצירף לבקשה לצו לפתיחת הליכים או כל מען אחר הידוע למי שמוטלת עליו חובת ההמצאה לפי החוק ולפי תקנות אלה; לאחר שהוגשו תביעות החוב או שהודיע הנושה על מען אחר, המען יהיה המען המצוין בתביעת החוב או המען שמסר הנושה.

(ג) מענו של הממונה לצורך המצאה שאינה באמצעות מערכת הממונט יהיה משרדו שבאזור שיפוטו של בית המשפט שבו מתנהל ההליך, ובהליך לפני בית המשפט העליון – משרדו הראשי של הממונה בירושלים.

דרכי ההמצאה לממונה

65. (א) בקשה, דיווח, הודעה, העתק של כתב בי-דין ומסמכים אחרים שיש להגיש לממונה בהליכי חדלות פירעון של יחיד לפי החוק, לפי תקנות אלה או לפי הוראת הממונה, יומצאו לממונה באמצעות מערכת מקוונת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שאינו מיוצג רשאי להמציא לממונה מסמכים כאמור במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים ההליכים במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

דרכי המצאה לנאמן

66. הודעה, העתק של כתב בי-דין, בקשה, זימון ומסמכים אחרים שיש להמציאם לנאמן לפי חלק זה יומצאו לו באמצעות מערכת הממונט; מי שאינו מיוצג רשאי להמציא מסמכים כאמור במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים ההליכים במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

מען להמצאה

67. (א) מען להמצאת כתבי בי-דין ומסמכים אחרים ליחיד יהיה –

(1) בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש היחיד – המען להמצאה שציין היחיד בבקשתו לצו לפתיחת הליכים, כל עוד לא הודיע היחיד לממונה על שינוי מען;

(2) בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש נושה – מענו האחרון של היחיד הידוע לנושה, ואם אין מען הידוע לנושה, כתובת היחיד לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ובהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר; לאחר הגשת דוח על מצבו הכלכלי של היחיד לפי סעיף 117(א) לחוק – המען להמצאה של היחיד שציין היחיד באותו הדוח, כל עוד לא הודיע היחיד לממונה על שינוי מען.

(ב) מענו של נושה יהיה לפי המידע שציין היחיד בדוח המצורף לבקשתו לצו פתיחת הליכים לפי סעיף 104(ב)(2)(א) לחוק או בדוח על מצבו הכלכלי לפי סעיף 117(א) לחוק או מען אחר שמסר הנושה, ואם הנושה הגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים – המען שציין בבקשה, ולאחר שהוגשה תביעת חוב – המען המצוין בה.

(ג) מענו של הממונה לצורך המצאה שלא באמצעות מערכת הממונט יהיה –

(1) משרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים הליכי חדלות הפירעון לגבי היחיד;

(2) בהליך לפני בית המשפט העליון – משרדו הראשי של הממונה בירושלים.

פרק א1' המוצע: סימן א': הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

פרק א1': הגשת בקשה להסדר חוב

סימן א': הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

159ב1. הגשת בקשת תאגיד להסדר חוב

תאגיד או חבר התאגיד המגיש בקשה להסדר חוב יפרט בבקשה את הנסיבות שהובילו לצורך בהסדר החוב וכן יצרף לבקשה את כל אלה:

(1) הפרטים והמסמכים המנויים בתקנות 13(1) עד (6) ו- 14(4).

(2) ציון הפעולות הנדרשות לשם ביצוע הסדר החוב, ובכלל זה שינויים במבנה התאגיד, במבנה פעילותו העסקית, בחוב, בתחומי פעילות התאגיד ומבנה כוח האדם;

(3) מקורות המימון לדרך המוצעת להמשך פעילותו העסקית של התאגיד במהלך תקופת ההסדר ועלות מימונה, בצירוף פרטיו המלאים של ~~הנותן~~ נותן המימון והערבויות, הבטוחות או ביטחונות אחרים הנדרשים למימון זה, אם נדרשים ~~פרטים~~ כאלה, ~~למימון זה~~ וכן תזרים המזומנים הצפוי, היקף הייצור הצפוי ועלויותיו, היקף השיווק הצפוי ועלויותיו, רווח והפסד צפויים, שינויים ארגוניים צפויים ומועדיהם, ההערכות והנתונים שעליהם מתבססת המסקנה בדבר עדיפות ההסדר המוצע על פני המצב הקיים; והכל בציון המועד שאליו נוגעת ~~ה~~הערכה, המודל הכלכלי ששימש לה, ופירוט העובדות, ההנחות, החישובים והצפי שעליהם מבוססת ההערכה;

(4) כלל ההסדר המוצע פטור מאחריות כמשמעותו בסעיף 82(ב)(5) לחוק, יפורטו עילות התביעה שלגביהן ניתן הפטור והמועד שבו נוצרו;

(5) הצעה בעניין סיווג נושים לאספות סוג, אם קיימת.

2ב159. הגשת בקשה להסדר חוב בידי נושה של תאגיד

נושה של תאגיד המגיש בקשה להסדר חוב, יפרט בבקשתו כי התקיימו לגביו התנאים להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 9 לחוק וכן יצרף לבקשתו את הפרטים או את המידע שלהלן:

(1) נסח התאגיד;

(2) הפרטים והמסמכים המנויים בתקנה 159ב1(2) עד ~~(5)~~(4).

סימן א', "הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד", מסדיר את אופן הגשת הבקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו (על ידי התאגיד או חבר בתאגיד או על ידי נושה), את הפרטים שיש לכלול בבקשות אלו ואת המסמכים שיש לצרף להן. בקשה להסדר חוב צריכה לכלול את הסדר החוב המוצע וכן מידע שנדרש לצורך קבלת החלטה לגביו.

מאחר שלתאגיד או חבר התאגיד יש מידע שונה מזה המצוי בידי הנושה, נדרשת מהם רמת פירוט שונה, הבאה לידי ביטוי בתקנות השונות: תקנה 159ב1 לבקשת תאגיד ותקנה 159ב2 לבקשת נושה:

- **הגשת בקשת תאגיד להסדר חוב** – בבקשת התאגיד או חבר התאגיד להסדר חוב נדרשים הנ"ל לפרט את הנסיבות שהובילו לצורך בהסדר החוב וכן את הפרטים המנויים בתקנה, ובכלל זה את הפרטים והמסמכים המנויים בתקנות 13(1) עד (6) ו-14(4) לתקנות; הפעולות הנדרשות לשם ביצוע הסדר החוב; מקורות המימון וערבויות; עילות התביעה ומועד היווצרותן של עילות שביחס אליהן מוצע הסדר של פטור מאחריות; והצעה לעניין סיווג נושים לאסיפות סוג, אם קיימת.
- **הגשת בקשה להסדר חוב בידי נושה של התאגיד -** נושה המעוניין בהגשת בקשה להסדר חוב צריך לפרט בבקשתו כי מתקיימים לגביו אחד התנאים להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 9: א. היותו נושה של חוב שהגיע מועד פרעונו; ב. היותו נושה שטרם הגיע מועד הפירעון של החוב כלפיו, אך שהתאגיד החייב לו פועל במטרה להונות את נושיו, לגריעת נכס מנכסי התאגיד במטרה להבריחו מנושיו; ו-ג. שהוא נושה חוב שמועד פירעונו חל בתוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה והתאגיד לא יוכל לפרוע את החוב במועד. על הנושה לצרף נסח של התאגיד וכן את הפרטים והמסמכים המנויים בתקנה 159ב1(2) עד (5) שלעיל.

3ב159. הוראת בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים

בית המשפט רשאי, לבקשת תאגיד או נושה, להורות כי יוגשו מסמכים ויפורטו פרטים אחרים, נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 159ב1 ו-159ב2, או להורות על הבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין בו אף שלא פורטו חלק מהפרטים המנויים בתקנות 159ב1 ו-159ב2, הכל כפי שיורה.

הוראת בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים - מוצע לאפשר לבית המשפט לפעול לאישורו של הסדר חוב אף אם חסרים חלק מהמסמכים. בנוסף מוצע לאפשר לבית המשפט להורות על הגשת מסמכים ופרטים נוסף על האמור בתקנות או להורות על הבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין בו אף אם לא הוגשו כל הפרטים והמסמכים.

סימן ב': המצאה ופרסום [של בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד]		
המצאה לצורך פרסום	159ג.	מגיש בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד ימציא לממונה בלא דיחוי את העתק הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה לצורך פרסומה; הוחלט על דיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.
פרסום הודעה על הגשת בקשה להסדר חוב	159ד.	(א) הממונה יפרסם הודעה על הגשת בקשה להסדר חוב באתר האינטרנט של משרד המשפטים.
		(ב) הודעה בדבר הגשת בקשה להסדר חוב תכלול מידע בדבר שם התאגיד, מספר התאגיד וכתובתו, בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, תאריך הגשת הבקשה ותאריך הפרסום, מועד הדיון בבקשה אם הוחלט עליו, וכן פרטי מגיש הבקשה.
המצאה של בקשה להסדר חוב	159ה.	אם מגיש הבקשה להסדר חוב הוא התאגיד או חבר התאגיד, ימציא לנושיו המהותיים של התאגיד את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה ואת מועד הדיון בה בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, בלא דיחוי; הוחלט על מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא התאגיד את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו; אם יש לתאגיד מעל 50 עובדים, ימציא התאגיד את הבקשה כאמור גם לוועד העובדים; הזמנה לדיון תיתלה במקום בולט במקום העבודה; המצאה כאמור בתקנה זו תיעשה גם לחברי התאגיד הרשומים במרשם שצורף לבקשה ואם התאגיד הוא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, לבעלי ~~מניותיה~~ מניותיו המהותיים בלבד.
המצאה של בקשת נושה להסדר חוב	159ו.	אם מגיש הבקשה להסדר חוב הוא נושה, ימציא הנושה לתאגיד את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה ואת מועד הדיון בה, בלא דיחוי, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית; הוחלט על מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.
דרישת העתק מהבקשה להסדר חוב	159ז.	המגיש בקשה להסדר חוב ימציא לכל בעל עניין, בלא דיחוי, עם קבלת דרישתו בכתב, העתק מהבקשה ואת כל המסמכים שצורפו לה.

התקנות עוסקות בהמצאה ופרסום של בקשה לאישור הסדר חוב.

על פי המוצע, מגיש בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד ימציא לממונה הודעה על הגשת הבקשה ומועד הדיון בה ויצרף עותק של הבקשה. הממונה יפרסם הודעה על הגשת בקשה להסדר חוב באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ויכלול בה פרטים רלוונטיים כגון שם התאגיד ומועד הדיון.

תאגיד או חבר התאגיד שהגיש בקשה כאמור ימציאה לנושיו **המהותיים**, לוועד העובדים ולחברי תאגיד הרשומים במרשם, אלא אם היה התאגיד תאגיד מדווח – אז תומצא ההודעה לבעלי מניות מהותיים בלבד. ואולם, אם נושה הוא שהגיש את בקשת ההסדר – אין הוא חייב להודיע על בקשת ההסדר, אלא לתאגיד. הנושה מגיש העתק של הבקשה לממונה (סעיף 321(ג) לחוק) וזה מפרסם את ההודעה לציבור (תקנות 159ג ו-159ד).

חלק ו', פרק ב': הגשת תגובה והתנגדות לבקשה להסדר חוב לגבי תאגיד [תוקן ביום 31.12.20, טרם נכנס לתוקף]

פרק ב': הגשת תגובה והתנגדות לבקשה להסדר חוב לגבי תאגיד				
תגובת התאגיד לבקשה להסדר חוב ותשובת הנושה מגיש הבקשה			159ח.	(א) תאגיד יגיש את תגובתו לבקשת הנושה או חבר התאגיד להסדר חוב בתוך 14 ימים לכל היותר מיום שבו הומצאה לו הבקשה.
				(ב) הנושה או חבר התאגיד שהגיש את הבקשה להסדר חוב, יגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאה לו תגובת התאגיד.
				~~(ג) הנושה או חבר התאגיד שהגיש את הבקשה להסדר חוב, יגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאה לו תגובת התאגיד.~~
				(ד) הורה בית המשפט על דיון בבקשה להסדר חוב במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (א) או (ב), יגיש התאגיד את תגובתו לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד הדיון והנושה או חבר התאגיד יגיש את תשובתו לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד הדיון.
				(ה) לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר.
				(ו) התאגיד והנושה או חבר התאגיד ימציאו העתק מהתגובה והתשובה למבקש או לתאגיד, לפי העניין, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתן.

הגשת התנגדות לבקשה להסדר חוב	159ט.	(א) אדם העלול להיפגע מהסדר החוב רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה להסדר החוב בכתב, ויפרט בה את נימוקי ההתנגדות; העובדות המפורטות בהתנגדות יפורטו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.
		(ב) ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה להסדר חוב.
		(ג) מגיש ההתנגדות ימציא העתק מההתנגדות, למבקש ולתאגיד, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.
		(ד) בית המשפט ידון בהתנגדויות לאחר אישור הסדר החוב בידי בעלי העניין בהסדר החוב אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

פרק ב' שלעיל עניינו בהגשת תגובה לבקשה להסדר חוב: בפרק שתי תקנות:

- **תקנה 159ח שעוסקת בתגובה לבקשה להסדר חוב שהגיש נושה** – על פי המוצע, בתקנה 159ח - על התאגיד להגיש תגובתו בתוך 14 ימים, ועל נושה או חבר התאגיד להגיש תשובה בתוך 7 ימים. בית המשפט יכול לקצר מועדים בדומה להוראות לעניין צו לפתיחת הליכים. לאחר שמיעת התגובה, וככל שבית המשפט מחליט לאפשר את הבקשה, צריך בית המשפט להחליט על כינוס אסיפת נושים. מוצע למחוק את סעיף קטן (ג) הזהה לסעיף קטן (ב).

- **תקנה 159ט שעניינה תגובה לבקשה להסדר חוב שהגיש תאגיד**. תקנה זו עוסקת בשלב מקדמי של התנגדות לבקשת הסדר של **תאגיד** וזאת עוד לפני זימון אסיפת הנושים וכו' (שהיא "דרך המלך" לתקיפת ההסדר). בשלב זה ניתן לטעון טענות מקדמיות של "אי חוקיות" בלבד, כגון שהמידע שהוגש במסגרת הבקשה אינו נכון. ככלל ההתנגדויות תיבחנה על ידי בית המשפט לאחר אישור הסדר החוב על ידי בעלי העניין. התנגדות לגוף ההצעה, לאחר אישור אסיפת הנושים מוסדרת בתקנה 159יג (לדוגמא לעניין סיווג האסיפה או ניהולה או לגופה של הצעת ההסדר שאושרה).

תקנה 14 המוצעת: הוספת פרק ב1' המוצע (תקנה 159ט1): הגשת תביעות חוב לשם קביעת כוח ההצבעה וההליך לקביעת כוח ההצבעה

~~הוספת פרקים ב'1 ו-ב'2 לחלק ו'1~~	7. אחרי כותרת פרק ג' ~~תקנה 159ט לתקנות העיקריות,~~ ~~[אישור הסדר חוב לגבי תאגיד]~~ יבוא:

~~פרק ב1': הגשת תביעות חוב לשם קביעת כוח ההצבעה וההליך לקביעת כוח ההצבעה~~

159ט1.הגשת תביעות חוב

(א) הורה בית המשפט על הבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין בו, יגישו הנושים תביעת חוב לשם קביעת כוח ההצבעה בתוך 60 ימים מיום פרסום ההודעה על החלטת בית המשפט, אלא אם כן הורה בית המשפט על מועד אחר. (ב) מינה בית המשפט מנהל הסדר, יוגשו תביעות החוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה ויחולו הוראות סימנים א' ו-ב' לפרק א' לחלק ד' בשינויים המחוייבים; על קביעת כוח ההצבעה תחול תקנה 159 [=קביעת כוח ההצבעה] בשינויים המחוייבים; לצורך בדיקת התביעות רשאי מנהל ההסדר לקבל מהחייב או מכל נושא משרה או בעל תפקיד אצל חייב שהוא תאגיד כל מסמך הדרוש לו לצורך בדיקתו."

מוצע להחיל ביחס להסדרי חוב את ההוראות החלות בהליכי חדלות פירעון וכן את ההוראות החלות על קביעת כוח הצבעה וניהול אסיפות הסוג שחלות ביחס לאישור תכנית לשיקום כלכלי, בהתאמות הנדרשות.
בפרט מוצע להחיל את הוראות סימנים א' ו-ב' לפרק א' לחלק ד' בשינויים המחוייבים.
יצוין כי לפי סעיף 323(ב) לחוק אם בית המשפט לא מינה מנהל הסדר, יכריע בית המשפט בתביעות החוב.

~~פרק ב2': ניהול אסיפות סוג~~

159ט2'. ניהול אסיפות סוג

על ניהול אסיפות סוג יחולו הוראות סימן ד' לפרק ז' לחלק ב' ~~בתקנות אלה~~ בשינויים המחוייבים ובשינויים אלה:
במקום נאמן יבוא מנהל הסדר; לא מונה מנהל הסדר, ימנה בית המשפט יושב ראש לאסיפת הסוג;

חקיקה רלוונטית:

סימן ד' לפרק ז' לחלק ב': תקנות 59יד עד 59טז

59יד. הנאמן יהיה יושב ראש אסיפת הסוג.

59טו. (א) הנאמן יהיה אחראי לעריכת פרוטוקול הדיון באסיפת הסוג.

(ב) פרוטוקול אסיפת הסוג יכלול, בין השאר, פירוט בדבר מועד ומקום האסיפה, הנושים המשתתפים באסיפה בעצמם, באמצעות שלוח מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה וערך נשייתם; נערכה הצבעה באסיפה – יפורטו בפרוטוקול ההחלטות שעמדו להצבעה ואופן הצבעתו של כל נושה; כן יצוין שמו של עורך הפרוטוקול; הנאמן יחתום על הפרוטוקול.

(ג) הנאמן ישמור את הפרוטוקול במשרדו ויעמידו לעיון באופן מקוון, כן ימציא עותק לבית המשפט ולממונה, וישלח העתק מהפרוטוקול לכל המשתתפים או המצביעים באסיפה שביקשו העתק כאמור.

59טז. השתתפות באסיפת סוג יכולה להיעשות בדרך של היוועדות חזותית, בשיחת וועידה או בכל אמצעי טכנולוגי אחר; ~~כך~~ הממונה רשאי ~~הממונה~~ להורות על דרישות טכניות לעניין האמצעים הנדרשים לכך, לפי סעיף 268 לחוק.

פרק ג': אישור הסדר חוב לגבי תאגיד [תוקן ביום 31.12.20, טרם נכנס לתוקף]

הדיון בבקשה להסדר חוב	159י.	בית המשפט לא יקיים דיון בבקשה להסדר החוב, אלא אם כן שוכנע כי הבקשה הומצאה ופורסמה כדין והוצג אישור הממונה בדבר קבלת העתק מהבקשה.

החלטה להביא את הסדר החוב לאישור הנושים			159יא.		הורה בית המשפט על הבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין בו, רשאי הוא:
					(1) להורות על מועד לכינוס אסיפות סוג לאישור הסדר החוב ועל אופן כינוס האסיפות, וכן על כינוס אסיפות של חברי התאגיד אם התקיימו נסיבות כאמור בסעיף 322 לחוק;
					(2) להורות על מועד להבאת הסדר החוב שאישרו בעלי העניין בו לאישור בית המשפט.

אישור הסדר החוב בבית המשפט	159יב.	(א) אושר הסדר החוב לפי הרוב הקבוע בסעיף 85 לחוק, יגיש המבקש בקשה לאישורו בידי בית המשפט לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר סיום האסיפות, המבקש רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר החוב מכוח סמכותו לפי סעיף 87 לחוק.
		(ב) המבקש ימציא העתק מהבקשה לממונה לצורך פרסומה והממונה יפרסם הודעה על הבאת ההצעה להסדר חוב לאישור בית המשפט באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

הגשת התנגדות לאישור הסדר חוב			159יג.	(א) אדם העלול להיפגע מהסדר החוב רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה; ההתנגדות תוגש בכתב ויפרטו בה נימוקי ההתנגדות; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.
				(ב) ההתנגדות תוגש לבית המשפט 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון באישור הסדר החוב בידי בית המשפט.
				(ג) מגיש הבקשה להסדר חוב יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות.
				(ד) הורה בית המשפט על דיון בבקשה לאישור הסדר החוב במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ב) או (ג), תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והתשובה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.
				(ה) מגיש ההתנגדות ומגיש הבקשה ימציאו העתק מההתנגדות או מהתשובה, למבקש ולמגיש ההתנגדות לפי העניין, ואם המבקש הוא הנושה – גם לתאגיד.

פרסום והמצאה של החלטת בית המשפט			159יד.	(א) אישר בית המשפט את הסדר החוב, ימציא מנהל ההסדר את החלטת בית המשפט לממונה בלא דיחוי, לשם פרסומה בידי הממונה; לא מונה מנהל הסדר, תחול תקנה זו על המבקש.
				(ב) מנהל ההסדר ימציא בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-3 ימים לאחר שנודע לו על החלטת בית המשפט, העתקים מההחלטה לתאגיד לכל בעל עניין שהומצאה לו הבקשה להסדר החוב ולכל בעל עניין אחר שעליו נודע לו לאחר מכן ושהיה זכאי לקבל הזמנה לאסיפות כאמור.

פרק ג' עניינו הליך אישור הסדר החוב על ידי בית המשפט.

תקנות 159י-159יא – לפי תקנות אלו, כפי שתוקנו, בית המשפט יקיים דיון בבקשה להסדר חוב לאחר שבדק שהבקשה הומצאה כנדרש. בית המשפט יהיה רשאי לכנס אסיפות סוג לאישור הסדר החוב. חברי התאגיד יכונסו גם הם אם סך הנכסים של התאגיד עולים על סך חובותיו.

תקנה 159יב – על פי תקנה זו מבקש יגיש בתוך 14 ימים בקשה לבית המשפט לאשר את הסדר החוב, אם זה אושר על ידי הנושים לפי הרוב הקבוע בסעיף 85, וכן יגיש בקשה לאישור ההסדר על ידי בית המשפט לפי סעיף 87. המבקש ימציא את הבקשה לממונה וזה יפרסמה באתר האינטרנט של משרד המשפטים. זאת בהתאם לסעיף 324 לחוק.

תקנה 15 המוצעת: הוספת פרק ג1': הגשת בקשה להסדר חוב בידי יחיד

הוספת פרק ג'1 לחלק ו'1	8. אחרי תקנה 159יד לתקנות העיקריות, יבוא:

"פרק ג1': הגשת בקשה להסדר חוב בידי יחיד

159יד1.הגשת בקשת יחיד להסדר חוב

(א) יחיד המגיש בקשה להסדר חוב יצרף לבקשה את כל אלה:

(1) דוח על מצבו הכלכלי של היחיד ערוך לפי חלקים א' עד ז' לטופס 5 שבתוספת, הטופס יאומת בתצהיר ויהיה חתום בחתימת היחיד; יחיד שהגיש את הבקשה לאחר שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים פטור מצירוף הדוח האמור לבקשתו;

(2) הסדר החוב המוצע שיכלול את כל המידע הדרוש לשם החלטה בעניינו, ובמסגרתו יפרט היחיד, בין השאר, את אלה:

(א) התמורה המוצעת לנושים המובטחים, לנושים בדין קדימה, לנושים הכלליים ולנושים הנדחים וכן לגבי הוצאות ההליך;

(ב) המקורות הכספיים להסדר, מועדי התשלום המוצעים, המועדים שבהם צפוי שיבוצעו הפעולות המהותיות הנדרשות לעמידה במועדים לפי ההסדר ופירוט הערובות המוצעות להבטחת ביצוע ההסדר, אם מוצעות;

(ג) נכסים שיוותרו בידיו של היחיד בסיום ההסדר והאם הם כוללים נכסים כאמור בסעיף 217 לחוק או זכות בנכס שחלה עליה הגנת בית מגורים לפי סעיף 229 לחוק;

(ד) אם ליחיד יש עסק, יפרט מהי הדרך המוצעת להמשך פעילותו העסקית והמועדים שבהם צפוי שיבוצעו הפעולות המהותיות לגבי העסק הנדרשות לביצוע ההסדר."

פרק ג1' מסדיר את הגשת הבקשה להסדר חוב בידי יחיד עבור עצמו (אין אפשרות לנושה להגיש בקשה להסדר חוב עבור יחיד) ואת המסמכים והפרטים שיש לצרף לבקשת היחיד לצו לפתיחת הליכים. בנוסף כולל הפרק הוראות לאופן הגשת הבקשה. לפי החוק, בקשה כאמור תוגש לביהמ"ש השלום.

היחיד רשאי להגיש בקשה כאמור לפני מתן צו לפתיחת הליכים או אחריו וניתן להגיש בקשה כאמור גם ללא צו לפתיחת הליכים. זאת בניגוד להסדר הקודם, שהבחין בין מצב בו הסדר או פשרה נעשו לפני פשיטת הרגל – אז יכול היה רק היחיד להגיש את הבקשה להסדר, ובין פשרה והסדר שנעשים לאחר צו הכינוס, אז יכול לא רק היחיד אלא גם אדם אחר במקומו להציע פשרה לפרעון חובותיו (ראו בהתאמה תקנות 19א ו-33).

על פי המוצע, חייב יחיד שמגיש בקשת הסדר צריך להגיש דוח, לפי טופס 5 לתוספת. טופס זה מבוסס על סעיף 104 לחוק, ולכן אם היחיד כבר הגיש דוח לגבי ענייניו הכלכליים במסגרת מתן הצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 104 או 117 לחוק, אין הוא נדרש למלאו. נוסף על פירוט ביחס למצבו הכלכלי, נדרש היחיד לפרט ביחס להסדר המוצע את התמורה המוצעת לכל אחד מסוגי הנושים; את מקורות המימון, הערבויות, וכן הפעולות שצריכות והמועדים שבהם הן צריכות להתבצע כדי לעמוד בהסדר (יצוין כי בהסדר הקודם (פשיטת רגל) היתה קבועה דרישת מינימום בהסדר שמוגש על ידי יחיד, לפרעון של לפחות 30% מהחוב); הנכסים שיוותרו בידי היחיד בסוף ההליך, לרבות נכסים לפי סעיף 217 (נכסים שאינם חלק מקופת הנשייה, לרבות זכויות מסוימות לגמלה) - או בית מגורים שיש לגביו הגנה לפי סעיף 229; ואם יש ליחיד עסק – גם פרטים מהותיים ביחס להמשך התנהלותו של העסק לאחר ההסדר.

"פרק ד': הליכים לאחר הגשת בקשה להסדר חוב לגבי יחיד [תוקן ב-31.12.20, טרם נכנס לתוקף]

פרק ד' לחלק ו'1 עניינו ההליכים שלאחר הגשת הבקשה להסדר חוב לגבי יחיד.

על פי ההסדר – העתקים מהבקשה להסדר חוב יוגשו לממונה, ואם הוגשה לגבי היחיד בקשה לצו לפתיחת הליכים – גם לנאמן וכן לבית המשפט או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין.

ככלל, על הליכים שלאחר הסדר חוב של יחיד, חלים ההליכים שלאחר הגשת בקשה להסדר חוב ביחס לתאגיד, בשינויים המחוייבים (תקנות 159יא עד 159יד: הבאת הסדר החוב לאישור הנושים; אישור ההסדר על ידי בית המשפט; התנגדות; ופרסום).

העתק מהבקשה להסדר חוב				159טו.		היחיד מגיש הבקשה להסדר חוב, ימציא העתק ממנה לכל אלה:
						(1) לממונה;
						(2) אם הוגשה לגביו בקשה לצו לפתיחת הליכים, גם לבית המשפט או לרשם ההוצאה לפועל שהוגשה לו בקשה לצו לפתיחת הליכים בענייננו;
						(3) אם ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים, גם לנאמן וכן לבית המשפט או לרשם ההוצאה לפועל שנתן צו כאמור, לפי העניין.

הדיון בבקשה להסדר חוב			159טז.		בית המשפט לא יקיים דיון בבקשה להסדר החוב, אלא אם כן שוכנע כי הבקשה הומצאה כדין והוצג אישור הממונה בדבר קבלת העתק מהבקשה.
הליכים לאחר החלטה להביא את הסדר החוב לאישור בעלי העניין בהסדר החוב			159יז.		(א) על ההחלטה להביא את הסדר החוב לאישור הנושים תחול תקנה 159יא בשינויים המחוייבים.
					(ב) על אישור הסדר החוב בידי בית המשפט תחול תקנה 159יב בשינויים המחוייבים.
					(ג) על הגשת התנגדות להסדר חוב תחול תקנה 159יג בשינויים המחוייבים.
					(ד) על פרסום והמצאת החלטת בית המשפט לאשר הסדר חוב תחול תקנה 159יד בשינויים המחוייבים.
					(ה) אישר בית המשפט הסדר החוב לגבי יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים, ימציא מנהל ההסדר את ההחלטה גם למי שנתן את הצו כאמור, בלא דיחוי.
					(ו) לבקשת היחיד, בית המשפט ייתן ליחיד שעמד בתנאים שנכללו בהסדר החוב אישור על כך.

תקנה 16 המוצעת: הוספת תקנה 159יז1 לפרק ד'

הוספת תקנה 159יז1	9. אחרי תקנה 159יז לתקנות העיקריות, יבוא:

"הגשת תביעות חוב וניהול אסיפות סוג	159יז1.	(א) על הגשת תביעות החוב לשם קביעת כוח ההצבעה וההליך לקביעת כוח ההצבעה יחולו הוראות תקנה 159ט1 בשינויים המחוייבים ובלבד שאם ניתן צו לפתיחת הליכים לגבי היחיד מגיש הבקשה, המועד להגשת תביעות חוב לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 210 לחוק. (ב) על ניהול אסיפות הסוג יחולו הוראות תקנה 159ט2."

תקנה 159יח [תוקנה ב-31.12.20, טרם נכנסה לתוקף]

דוח הנאמן	159יח.	הורה בית המשפט על הבאת הסדר חוב של יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לאישור הנושים, יגיש הנאמן לבית המשפט דוח לעניין מצבו הכלכלי של היחיד והתאמת הסדר החוב המוצע למצבו הכלכלי של היחיד; הנאמן יגיש את הדוח 14 ימים לפחות לפני המועד שעליו הוחלט לכינוס אסיפות הסוג."

תקנה 17 המוצעת: הוספת פרק ה': הוראות לעניין מנהל הסדר

הוספת פרק ה' לחלק ו'1	10.	אחרי תקנה 159יח לתקנות העיקריות, יבוא:

"פרק ה': הוראות לעניין מנהל הסדר

בקשה למתן הוראות	159יט.	מנהל ההסדר רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו או להפעלת סמכויותיו לפי החוק או כפי שנכללו בהסדר החוב; בקשה למתן הוראות תוגש בכתב.
פניה לבית המשפט בידי מי שנפגע ממנהל ההסדר	159כ.	מי שנפגע או עלול להיפגע מהחלטה של מנהל ההסדר או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות, או ממחדל של מנהל ההסדר, רשאי לפנות לבית המשפט, בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנודע לו על כך, בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או את הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.
המצאה למנהל ההסדר	159כא.	כל מסמך המוגש לבית המשפט, ימציאו המגיש גם למנהל ההסדר במועד בו יש להמציאו לבית המשפט.
ערובה	159כב.	בית המשפט רשאי להורות למנהל ההסדר להפקיד ערובה או להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו למילוי תפקידו, כפי שיורה בית המשפט.
תפקידים נוספים של מנהל ההסדר	159כג.	(א) מינה בית המשפט מנהל הסדר כאמור בסעיף 326 לחוק, מנהל ההסדר:

(1) ישלח לממונה בלא דיחוי העתק של החלטת בית המשפט להביא את הסדר החוב לאישור בעלי העניין לשם פרסום הודעה על כך בידי הממונה; בבקשה להסדר חוב לגבי תאגיד מדווח – יפעל מנהל ההסדר לפי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000[1] ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970[2]; לעניין תקנה זו, "תאגיד מדווח" – חברה ציבורית או חברת איגרות חוב כהגדרתן בחוק החברות או שותפות מוגבלת ציבורית כהגדרתה בפקודת השותפויות;

(2) ימציא הודעה על החלטת בית המשפט 21 ימים לפחות לפני המועד שעליו הוחלט לכינוס אסיפת בעלי העניין, לתאגיד ולבעלי העניין המנויים בבקשה; ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנות 59ד ו-59ה, בשינויים המחוייבים, ויצורף לה העתק מהבקשה להסדר חוב וכל המסמכים שצורפו לה.

(ב) לא מינה בית המשפט מנהל הסדר תחול תקנה משנה (א) על מגיש הבקשה להסדר."

בפרק ה' המוצע הוראות לעניין פעולות מנהל ההסדר. על פי המוצע מנהל ההסדר יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לגבי מילוי תפקידו לפי החוק או לפי תנאי הסדר החוב. כן מוצע לאפשר לבעלי העניין לפנות לבית המשפט על מנת לבטל או לשנות החלטה של מנהל ההסדר, בדומה לפניה לבית המשפט ביחס להחלטות של נאמן.

תקנה 18 המוצעת: הוספת תקנה 170 לתקנות – הצמדה למדד

הוספת תקנה 170 11. אחרי תקנה 169 לתקנות העיקריות, יבוא:

"הצמדה למדד ~~169~~170. (א) הסכומים הקבועים בתקנות אלה ישתנו ב- 1 בינואר של כל שנה (להלן- יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי ~~מטה~~ [מעלה].

(ג) הממונה יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים המעודכנים כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

[1] ק"ת התש"ס, עמ' 282, התשע"ו, עמ' 948.

[2] ק"ת התש"ל, עמ' 2037, התשע"ז, עמ' 923.

	(ד) בתקנה זו – "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש דצמבר שלפני יום השינוי; "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן."

תקנה 170 עניינה הצמדה למדד, ומוצע להוסיף בסופו של חלק ח' שעניינו "הוראות שונות".

תקנה 19 המוצעת: הוספת תקנה 170 לתקנות – הצמדה למדד

הוספת טופס 7א לתוספת

12. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 7, יבוא:

תקנה 20 המוצעת – תחילת חלק ו'1

תחילת חלק ו'1 לתקנות העיקריות

~~18~~ 20. תחילתו של חלק ו'1 לתקנות העיקריות כנוסחו בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון), התשפ"א-2020,[3] ביום תחילתן של תקנות אלה.

בהתש_____ (___ ב _____ 20)

(חמ 5883-3)

_____

גדעון סער

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים

[3] ק"ת התשפ"א, עמ' 1302; התשפ"א, עמ' 2875.